

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 02/07/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
SEÇÃO MUNICIPAL

(M-001)

Processo: TC 007748.989.25-8.

Representante: Adriano de Freitas Gonçalves.

Representada: Prefeitura Municipal de Jambeiro.

Responsável: Aries Marioto Ferreira - Prefeito.

Assunto: Representação com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico nº 009/2025, Processo Administrativo Municipal nº 389/2025, promovido pela Prefeitura Municipal de Jambeiro, objetivando registro de preço para aquisição eventual e futura de kit escolar, conforme as especificações e quantidades constantes do termo de referência.

Valor Estimado: R\$ 181.751,26 (cento e oitenta e um mil setecentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos).

Procurador de Contas: Rafael Neubern Demarchi Costa.

Advogados(as) habilitados (as) no e-tcesp: Adriano de Freitas Gonçalves (OAB/SP 362.684).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO. KITS DE MATERIAIS ESCOLARES. REGISTRO DE PREÇOS. FORNECIMENTO EVENTUAL. DEMANDA IMPREVISÍVEL. ADMISSÍVEL A COMPRA POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PRAZO PARA ENTREGA DE AMOSTRAS. NECESSIDADE DE REVISÃO. ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DE BENS DESPROVIDOS DE COMPLEXIDADE TECNOLÓGICA E OPERACIONAL. RESTRITIVA. CORREÇÕES DETERMINADAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação de **ADRIANO DE FREITAS GONÇALVES** em face do Pregão Eletrônico nº 009/2025, Processo Administrativo Municipal nº 389/2025, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO**, objetivando registro de preço para aquisição

eventual e futura de kit escolar, conforme as especificações e quantidades constantes do termo de referência.

1.2. O Representante, em linhas gerais, critica a utilização de sistema de registro de preços, a exigência de atestados para comprovação da qualificação técnica e a exiguidade do prazo para apresentação de amostras.

1.3. Nestes termos, requereu o Representante que fosse determinada a suspensão cautelar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.4. Diante da materialidade das críticas apresentadas, nos termos do r. despacho publicado no DOE de 05/05/2025 e com fundamento no Parágrafo único do artigo 219-B do Regimento Interno deste E. Tribunal, deferi a **suspensão cautelar do procedimento licitatório**, nos termos do artigo 171, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 14.133/21, fixando o prazo de 10 (dez) dias úteis para que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO** apresentasse as alegações julgadas cabíveis sobre as impugnações que motivaram a suspensão cautelar do procedimento licitatório, juntamente com os demais elementos relacionados com o certame em questão, o que inclui cópia integral do Edital e dos seus anexos e das manifestações e documentos produzidos na fase preparatória do certame pelo órgão de assessoramento jurídico da Administração.

As medidas preliminares foram referendadas pelo Tribunal Pleno na sessão de 30/04/2025.

1.5. Notificada, a Municipalidade deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação.

1.6. A Unidade Jurídica do **Departamento de Instrução Processual Especializada - DIPE** se manifestou pela inadequação do sistema de registro

de preços para o objeto pretendido, pela **procedência** das demais insurgências da representação.

A **Chefia do DIPE**, por seu turno, opinou pela **improcedência** das críticas incidentes sobre a adoção do sistema de registro de preços e o prazo definido pelo edital para apresentação de amostras. Entende ser **procedente** a impugnação contra a requisição de atestados para demonstração da qualificação técnica (evento 62).

1.7. O d. **Ministério Público de Contas** emitiu parecer no sentido da **procedência parcial** da representação, com a consequente **anulação** do certame, em razão do seu irregular processamento sob o Sistema de Registro de Preços, sem prejuízo das **recomendações** consignadas e da aplicação de **multa**, por descumprimento às determinações impostas pelo Tribunal de Contas (evento 66).

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO SESSÃO: 02/07/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
TC-007748/989/25-8

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Trata-se de representação de **ADRIANO DE FREITAS GONÇALVES** em face do Pregão Eletrônico nº 009/2025, Processo Administrativo Municipal nº 389/2025, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO**, objetivando registro de preço para aquisição eventual e futura de kit escolar, conforme as especificações e quantidades constantes do termo de referência.

2.2. Quanto ao cabimento da adoção do sistema de registro de preços para a aquisição de kits de material escolar, o inciso II do artigo 40 da Lei Federal nº 14.133/21 dispõe que o planejamento de compras, entre outras diretrizes, deverá considerar o processamento por meio de sistema de registro de preços, **quando pertinente**.

Muitos precedentes deste E. Tribunal consideram que a eventualidade dos fornecimentos e a imprevisibilidade da demanda, características típicas do sistema de registro de preços, não se compatibilizam com as práticas e necessidades que envolvem a compra de materiais escolares, pois passíveis de quantificação e entrega em período certo ou previsível.

No entanto, não ignoro a existência de decisões recentes deste Colegiado que, examinando as peculiaridades de cada caso concreto em que o uso do sistema de registro de preços é questionado, recepcionou a adoção

desse procedimento auxiliar quando as condições de fornecimento se evidenciaram semelhantes àquelas delineadas no ato convocatório em exame.

Esta corrente de entendimento considera que, apesar de possível estimar o número de alunos no início do ano letivo, a demanda por materiais escolares não é fixa, mas dinâmica e sujeita a oscilações ao longo do exercício por fatores diversos como, por exemplo, a inauguração de novas unidades escolares e as outras hipóteses mencionadas no parecer da Chefia do DIPE: recepção de alunos vindos de outros municípios e a necessidade de reposição de produtos durante o ano letivo.

No presente caso, a Municipalidade Representada estabeleceu, entre as condições de fornecimento, ***“ENTREGAS PARCELADAS SEM PEDIDO MINIMO, que deverão ser entregues no prazo de até 8 (oito) dias, entre 08:00 e 10:00 horas, na Secretaria Municipal de Educação sito a Rua Major Gurgel, 80 - Centro, Jambéiro/SP ou em local, dentro do município previamente definido na Autorização de Fornecimento.”***

A estimativa total de fornecimentos corresponde a 2.400 kits escolares para educação infantil e fundamental, orçados em R\$ 181.751,26 (cento e oitenta e um mil, setecentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos).

Estas condições expõem que as necessidades da Administração estão expostas a oscilações tanto no aspecto temporal como dos respectivos quantitativos, que satisfazem, a princípio, os requisitos da eventualidade do fornecimento e da imprevisibilidade da demanda e afastam bases sólidas para que se decrete a ilegalidade da adoção do sistema de registro de preços no presente caso.

Afastada, portanto, a demonstração de ilegalidade qualificada a ensejar a ordem de anulação do procedimento de compra, considero **improcedente** a impugnação, para o efeito de permitir que o certame tenha

prosseguimento sob o sistema de registro de preços, mediante a adoção de medidas saneadoras que o ato convocatório requer em função das demais objeções da representação.

2.3. A queixa contra a exiguidade do prazo de 5 (cinco) dias que o edital estabelece para a entrega de amostras seria improcedente se não houvesse, entre os itens que compõem os kits de materiais escolares, produtos de prateleira que demandam personalizações, como bem apontou o d. Ministério Público de Contas em seu parecer.

É o caso do ***caderno de desenho e cartografia universitário***, cuja capa e contracapa deverão ser “flexíveis personalizadas”¹, e da ***sacola em TNT***, que exige “gravação em transfer área até 14x20 cm²”. No entanto, observo que o edital é omissivo quanto às especificações detalhadas da personalização pretendida.

Portanto, de acordo com o tratamento que nossa jurisprudência atribui a esses frequentes questionamentos, entendo que, para que seja mantido o prazo de 5 (cinco) dias para apresentação das amostras de todos os itens que compõem os kits, deverá a Municipalidade dispensar que os protótipos sejam personalizados.

Na hipótese de a Administração insistir na necessidade de entrega de amostras personalizadas do ***caderno de desenho e cartografia*** e da

¹ Caderno de desenho e cartografia universitário espiralado, 96 folhas isentas de impressão, com capa e contracapa flexíveis **personalizadas** e sem seda. Fabricante com selo de certificação da FSC. Especificações: Dimensões: 275 mm de largura x 200 mm de altura; Miolo: papel offset branco, gramatura 50g/m²; Capa e contracapa flexíveis: papel cartão duplex; Impressão da capa e contracapa: 4X0 cores e verniz de máquina ou plastificação; Acabamento: arame, sendo que o acabamento dado nas extremidades as espirais metálicas devem formar travas que impossibilitem a formação de pontas agudas. Na 1ª ou 4ª face da capa deverão constar as informações abaixo relacionadas: Caderno cartografia flexível – 96 folhas (altura dos caracteres 4,0 mm); Formato: 200mm mm X 275 mm (altura dos caracteres 4,5 mm); Nome do fornecedor.

² Sacola em TNT: 80g/m², termo selado, alças de 75 cm, **gravação em transfer área até 14x20 cm, cromia, na cor verde.**

sacola em TNT, deverá ampliar o prazo para a apresentação dos exemplares de acordo com o tempo razoavelmente suficiente para a customização exigida.

Parcialmente procedente o questionamento do Autor, portanto.

2.4. Por fim, a simplicidade dos fornecimentos de materiais escolares dissociados de serviços especializados ou complexos no aspecto tecnológico, operacional ou logístico resultou em unânimes manifestações da Chefia do Departamento de Instrução Processual Especializada – DIPE e do Ministério Público de Contas pela **procedência** da crítica incidente sobre a requisição de atestados de desempenho anterior para demonstração da qualificação técnica das proponentes³.

A compreensão de que há restritividade na exigência de atestados de capacidade técnica em fornecimentos desprovidos de complexidade tecnológica e operacional que justifique tal requisito de habilitação prevaleceu recentemente neste Plenário no âmbito julgamento dos TCs. 006654.989.25-0 e 006753.989.25-0, relatados pelo Eminentíssimo Conselheiro Substituto-Auditor Valdenir Antonio Polizeli na sessão de 04/06/2025, resultando em determinação para que seja **suprimida a**

³ 11.8. - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL

11.8.1. Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de Atestado ou Certidão expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, necessariamente em nome do licitante, comprovando o fornecimento de características semelhantes, de complexidade tecnológica e operacional equivalentes aos licitados.

a.1) O(s) atestado(s) exigido(s) na alínea anterior deve(m) estar em papel timbrado, com a devida identificação e assinatura do responsável, devendo possuir ainda o nome, endereço, telefone(s)/fax e e-mail do contato do emitente do atestado, além da descrição dos fornecimentos realizados e seu período da realização, contendo todas as informações suficientes para comprovar a boa execução do objeto.

a.2) O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderá(ão) ser objeto(s) de averiguação/diligência a critério do Pregoeiro para verificação de autenticidade de seu(s) conteúdo(s) e/ou de aspectos funcionais e de desempenho.

11.8.1.1. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

11.8.1.2. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante, nos termos do Parecer n. 00005/2021/CNMLC/CGU/AGU11.

necessidade de apresentação dos atestados de qualificação técnica operacional: Apr

*“Quanto à qualificação operacional, entendo, em companhia das manifestações unânimes dos órgãos oficiantes nos processos, prescindível a apresentação de documentos comprobatórios de execução anterior **em face do objeto de natureza simples, sem serviços associados, notadamente porque a LLCA, de forma geral e ressalvada a hipótese específica do § 3º, do art. 88, não prevê a possibilidade de se exigir atestado de fornecimento de bens.**”*

(grifei)

Considerando o teor da fundamentação jurídica consignada na parte final do trecho do diligente voto de Sua Excelência, memoro que ao enfrentar o tema por mais de uma vez, a interpretação literal que defendi da regra do **artigo 67 caput e inciso II da Lei Federal nº 14.133/21** e que foi inicialmente acolhida por este Plenário nos autos dos TCs 16582.989.24-0 (Sessão de 09/10/2024) e 23026.989.24-4 (Sessão de 05/02/2025) parte da premissa de que o referido dispositivo⁴ não abre espaço para interpretações ampliativas aptas a legitimar a **possibilidade de exigência de atestados de desempenho anterior nos editais de licitação para fornecimento de bens.**

As requisições de qualificação técnica que entendo possíveis nos termos da lei, para as contratações que visam o fornecimento de bens são

⁴ Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

[...]

II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei;

aquelas previstas nos incisos III, IV e VI do artigo 67⁵ da Lei nº 14.133/21 e na parte final do inciso II, que trata da possibilidade de ser exigida a apresentação de documento comprobatório da avaliação realizada dos licitantes inscritos no sistema de registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas.

Minha linha de entendimento igualmente se escora no **princípio da estrita legalidade** ao qual se subordina a Administração Pública e na inexistência de dispositivo equivalente ao artigo 30, §4º da Lei 8.666/93 na Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, que, no entanto, é municiada de uma série de outros instrumentos, alguns inéditos diga-se, que podem perfeitamente garantir a plena segurança, qualidade, confiabilidade e eficiência das aquisições, ainda que a Administração deixe de requisitar atestados de fornecimentos pretéritos como requisito de habilitação.

Minha posição sobre o tema também considera que, na hipótese de o fornecimento de bens se encontrar associado à execução de atividades meio e/ou prestação de serviços de logística, manutenção, assistência técnica e outros, dotados de peculiaridades específicas, complexidade tecnológica ou operacional que justifiquem a avaliação da capacidade técnico-operacional das licitantes, entendo que a Administração, **ao invés de exigir a comprovação de fornecimentos pretéritos de quantidades mínimas de determinado material**, que considero não permitida pela lei, poderá dispor no Estudo Técnico Preliminar a respeito das razões que justificam, nos termos do inciso II

⁵ Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

[...]

III - indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

IV - prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso;

[...]

VI - declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

do artigo 67 da Lei 14.133/21, a requisição de certidões ou atestados que demonstrem a experiência anterior da proponente apenas com relação a estas específicas atividades ou serviços periféricos ao fornecimento pretendido, elevando-os à condição de parcelas de relevância.

Feito esse registro, a deliberação tomada por este Plenário na sessão de 02/04/2025 no âmbito do julgamento do TC 000514.989.25-0 acolheu a respeitável corrente de **interpretação sistemática** apresentada pelo eminente Conselheiro Renato Martins Costa que, em linhas gerais, reconhece no artigo 62 da Lei nº 14.133/2021 a presença do **objetivo finalístico da habilitação**, qual seja, a demonstração da capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação.

A tese consignada no voto revisor de Sua Excelência expõe que *“a prevalência da tese da vedação implícita à exigência de atestados de fornecimentos anteriores como requisito de qualificação técnica em licitações destinadas ao fornecimento de bens implicaria impasse operacional criado pela própria Lei, o que não se pode admitir”*.

E propôs a diretriz de que *“os requisitos de qualificação técnica em licitações voltadas ao fornecimento de bens devem guardar relação com as peculiaridades do objeto do certame, sempre subordinados a uma utilidade real”*.

O diligente voto ainda leciona que *“a Administração, ao estabelecer requisitos de qualificação técnica em contratos de fornecimento, deve demonstrar a pertinência de tal exigência com as peculiaridades do objeto a ser contratado, não podendo formular requisitos desprovidos de razoabilidade ou que não guardem nexo causal com a execução do futuro contrato”*.

Pois bem.

No presente **caso concreto**, estamos diante de um objeto que a unanimidade da instrução processual considerou um **simples fornecimento de material escolar, desprovido de complexidade tecnológica ou operacional capaz de justificar a exigência de atestados de desempenho anterior como requisito de habilitação**, circunstâncias que atraem a mesma linha de entendimento que este Plenário tomou na sessão de 04/06/2025 no julgamento dos TCs. 006654.989.25-0 e 006753.989.25-0.

Pelo exposto, em prestígio aos princípios da colegialidade e da segurança jurídica, considero **procedente** a impugnação para o fim de propor ao Plenário a **exclusão da exigência de atestados de capacidade técnica do edital em exame**, acolhendo os pronunciamentos uníssomos do **Departamento de Instrução Processual Especializada- DIPE** e do **Ministério Público de Contas**.

2.5. Ante todo o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da representação e, com fundamento no §3º do artigo 171 da Lei Federal nº 14.133/21, determino à **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO** que, caso prossiga com o certame, retifique o edital de modo a: **1)** dispensar a personalização das amostras do *caderno de desenho e cartografia* e da *sacola em TNT* ou ampliar o prazo para entrega dos exemplares, de acordo com o tempo suficiente para a customização exigida; **2)** remover a exigência de apresentação de atestados de fornecimentos anteriores como requisito de qualificação técnica.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal, nos termos do artigo 55, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, para oferecimento das propostas.

Por fim, após o trânsito em julgado, archive-se o procedimento eletrônico.

Dimas Ramalho
Conselheiro